

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

Direitos Políticos - Notas Introdutórias

Os **direitos políticos** consubstanciam os meios de exercício da soberania popular, expressa no parágrafo único do art. 1º da nossa Constituição da República:

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

A Constituição Federal conjuga a **democracia representativa** com a **democracia direta**, conforme previsão do referido parágrafo único, que estabelece **que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos** (democracia representativa) **ou diretamente** (democracia participativa).

Segundo o sentido dado pela Constituição, expressam o conjunto de regras que disciplinam o exercício da democracia direta e, principalmente, da **indireta**, por intermédio do sistema eleitoral e do **voto direto e secreto**. Nessa vertente, os incisos I a III do art. 14 estabelecem a **forma de exercício direto** da soberania popular:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular. (de projeto de lei)

Plebiscito e referendo são **consultas populares** para decidir **diretamente** sobre matéria de relevância para a nação em questões constitucionais, legislativas ou administrativas.

O **plebiscito** é uma consulta popular formulada **anteriormente** à edição de um ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, por meio do voto, aprovar ou rejeitar o que lhe foi submetido. A Constituição Federal prevê esse instrumento, por exemplo, no art. 18, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, os quais versam sobre a aprovação da população diretamente interessada para que os estados e municípios incorporem-se, subdividam-se ou desmembrem-se entre si para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou municípios. Apenas o Congresso Nacional tem a competência para convocar plebiscito (art. 49, XV).

O **referendo** é também é um meio de consulta popular, formulada **posteriormente** à aprovação de projetos de lei pelo Legislativo ou atos administrativos, e por intermédio dele o povo apenas confirmará ou rejeitará o ato já criado e em vigor. Nas questões de competência da União, a autorização para a realização do referendo é também exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XV), não tendo a Constituição Federal estabelecido os critérios para o seu exercício.

Portando, a principal distinção entre eles é a de que o **plebiscito** é convocado **previamente** à criação do ato legislativo ou administrativo, e o **referendo** é convocado **posteriormente**, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta.

Exemplo de **plebiscito** foram as consultas realizadas pela Justiça Eleitoral no Estado do Pará em 2011, que tratavam da possibilidade de desmembramento dessa unidade federativa e da criação de mais dois estados nessa região – Carajás e Tapajós e o plebiscito nacional realizado no dia 7/9/1993 para definir a forma (república ou monarquia

constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País (**art. 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**).

Exemplo de **referendo** ocorreu no dia 23 de outubro de 2005, no qual o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país, mediante a alteração no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Já a **iniciativa popular de projeto de lei** consiste na apresentação de um projeto de lei de iniciativa do povo ao Poder Legislativo. Trata-se de instrumento de participação popular que permite à população submeter para aprovação do Congresso Nacional textos de lei de grande importância para a sociedade, como por exemplo, as dez medidas de combate à corrupção propostas originalmente por membros do Ministério Público da União.

Ela está prevista, além do art. 14, III, também no § 2º do art. 61 da Constituição:

Art. 61 (...)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles

No âmbito **estadual e municipal**, temos o art. 27, § 2º e o art. 29, inciso XIII, da Constituição Federal, estabelecendo a previsão de iniciativa popular para projetos de leis estaduais ou municipais, respectivamente:

Art. 27 (...)

§ 2º - A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Art. 29 (...)

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

As demais regras, inclusive do caput do art. 14, dizem respeito ao sistema eleitoral, a começar pelo **sufrágio universal**. E o que é o sufrágio? Você já deve ter percebido que as palavras sufrágio e voto são empregadas indistintamente; contudo, a Constituição lhes dá sentido próprio, na medida em que estabelece que o sufrágio universal diz respeito **ao voto direto, secreto e com igual valor para todos**. Trata-se de um **direito público subjetivo de natureza política**, dos chamados **direitos fundamentais de primeira dimensão** ou geração.

Compreende o direito de os cidadãos de eleger, de serem eleitos e de participarem da organização e das atividades do Estado. É **universal** porque outorga o direito de votar a todos os cidadãos nacionais, sem restrições de local de nascimento, de renda ou escolaridade. O sufrágio restrito, não adotado no Brasil, revelador de um regime autocrático, confere a capacidade de votar apenas a quem preencha requisitos econômicos ou de determinadas capacidades.

Já o sufrágio ou voto **censitário** limita o direito de voto a determinados segmentos sociais, com limitação de renda ou condição social. Por exemplo, a Constituição imperial de 1824 exigia que o cidadão tivesse uma renda mínima ou que pertencessem a determinada classe para exercer o direito ao voto, principalmente nos artigos 93 a 96:

Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléas Primarias de Parochia, não podem ser Membros, nem votar na nomeação de alguma Autoridade electiva Nacional, ou local.

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de Província todos, os que podem votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se

- I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou emprego.
- II. Os Libertos.
- III. Os criminosos pronunciados em queréla, ou devassa.

Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados Deputados. Exceptuam-se

- I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na fórmula dos Arts. 92 e 94.
- II. Os Estrangeiros naturalizados.
- III. Os que não professarem a Religião do Estado.

Art. 96. Os Cidadãos Brasileiros em qualquer parte, que existam, são elegiveis em cada Districto Eleitoral para Deputados, ou Senadores, ainda quando ahi não sejam nascidos, residentes ou domiciliados

O exercício do sufrágio se dá por meio do **voto**, que ao mesmo tempo é um **direito**, uma **função** e um **dever**. Um direito porque foi estabelecido pelo constituinte originário, no art. 14; uma **função social**, de soberania popular; derivado disso, tornou-se aceitável que constitua um dever, como se depreende do § 1º do art. 14 da CF:

Art. 14.....

§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:

*I - **obrigatórios para os maiores de dezoito anos;***

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Importante decisão do Supremo Tribunal Federal **declarou inconstitucional o artigo 5º da Lei 12.034/2009, que criava a obrigatoriedade do voto impresso a partir das eleições de 2014**, destacando que a norma em questão violava o **sigilo e a inviolabilidade do voto** assegurada pelo artigo 14 da Constituição Federal.

Portanto, todo cidadão capaz e habilitado pela Justiça Eleitoral, que não esteja suspenso dos seus direitos políticos, tem o direito de votar. E o direito de votar representa a chamada **capacidade eleitoral ativa**, que estudaremos no próximo tópico. Anote, porém, que a **o voto obrigatório não é cláusula pétrea** na Constituição da República, e isso se depreende do art. 60, § 4º, da Constituição, que enumera as **vedações materiais explícitas** do texto constitucional, ou **cláusulas pétreas expressas**:

Art. 60 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

*II - **o voto direto, secreto, universal e periódico;***

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

Marcelo Novelino, em seu Curso de Direito Constitucional, ao discorrer sobre **sufrágio** e **voto**, assim leciona:

"O voto direto, secreto, universal e periódico é a única cláusula pétrea cujo conteúdo está protegido de forma específica, embora na redação do dispositivo a palavra voto tenha sido empregada não apenas em sua acepção própria, mas também no sentido de sufrágio e de escrutínio. O sufrágio é a essência do direito político e consiste na capacidade de eleger, ser eleito e, de uma forma geral, participar da vida política do Estado; o voto é o exercício deste direito; o escrutínio, o modo como o exercício se realiza. A rigor, portanto, universal é o direito sufrágio, e secreto é o escrutínio. **O voto obrigatório para os que têm entre dezoito e setenta anos, com exceção dos analfabetos (CF, art. 14, § 1.º), não é considerado cláusula pétrea.**" (NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Salvador. 2016. Juspodivm. 11ª ed, p. 79).

Segundo outra decisão do STF, **apenas a ausência de apresentação de documento oficial de identificação com foto pode impedir o eleitor de votar**, declarando inconstitucional dispositivo da Lei 9.504/1997, que exigia a apresentação dos dois documentos - de identificação pessoal com foto e o título de eleitor - para exercer o direito de voto (**ADI 4.467, rel. Min. Ellen Gracie, julg. 30/9/2010**).

Ou seja, se você comparecer apenas com o título de eleitor, não vota. Se for portando apenas documento pessoal de identificação **com foto** - carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho -, poderá votar.

Capacidade eleitoral ativa e passiva

Capacidade eleitoral ativa: é aquela relativa ao **direito de votar**. Nesse sentido, dispõe o art. 14, § 1º e 2º, da CF:

Art. 14.....

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Ela depende, portanto, do atendimento das seguintes condições:

I - nacionalidade **brasileira**;

II - idade **mínima de 16 anos** completos na data de alistamento eleitoral;

III - o **alistamento eleitoral** e respectiva **posse do título eleitoral**;

IV - não estar na situação de **conscrito**, em serviço militar obrigatório;

V - não ter perdido ou suspenso os **direitos políticos**, nas hipóteses do art. 15 da Constituição:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Guarde que, nos termos do art. 14, § 1º, da CF, o alistamento eleitoral é **obrigatório para os maiores de dezoito** anos e **facultativo** para:

- a) os analfabetos;
- b) os maiores de setenta anos;
- c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Capacidade eleitoral passiva: assenta-se na elegibilidade, atributo de quem preenche as condições para ser votado. E que condições são essas? Existem **condições gerais** e **condições especiais**. As condições gerais são relativas à capacidade de ser votado para todo e qualquer função política, e estão previstas no art. 14, § 3º:

§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

A nacionalidade brasileira é pré-condição para o alistamento eleitoral (art. 14, § 3º, I, CF), à exceção dos portugueses equiparados (art. 12, § 1º, CF). Os estrangeiros são "nem nem" não podem nem se alistar e nem serem eleitos, à exceção dos **portugueses**, desde que haja reciprocidade (art. 12, § 1º, CF):

Art. 12.....

.....

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Quanto ao **pleno exercício dos direitos políticos**, o STF assentou que o indeferimento de registro de candidato por deficiência de documentação exigida por lei **não implica suspensão de direitos políticos**: a titularidade plena dos direitos políticos não dispensa o pretendo candidato do registro de sua candidatura por partido ou coligação e esse, da prova documentada dos pressupostos de elegibilidade, entre eles, o pleno exercício dos mesmos direitos políticos

(CF, art. 14, § 3º, II): negar o registro por falta de prova oportuna desse pressuposto não equivale obviamente a negar-lhe a realidade, mas apenas a afirmá-la não comprovada (**AI 231.917 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento 3.12.1998, Plenário**).

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

Quanto à **filiação partidária**, o STF assentou a **inaplicabilidade da regra de perda do mandato por infidelidade partidária** ao sistema eleitoral **majoritário**. Para o Supremo, as características do sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular.

Para efeitos de fidelidade, considera-se **justa causa** a incorporação ou fusão do partido, a criação de novo partido, a mudança substancial ou alteração reiterada do programa partidário, bem como a ocorrência de grave discriminação pessoal, consoante tese acolhida pelo **Supremo Tribunal Federal**, ao reconhecer que o reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Contudo, ela **também não transfere ao novo partido o direito de sucessão à vaga**, que permanece com o partido de origem (**MS 27.938, rel. Min. Joaquim Barbosa, julg. 11.03.2010**).

Já as características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato, no sistema proporcional, do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu (**ADI 5.081, rel. min. Roberto Barroso, julg. 27/5/2015, Plenário**).

O § 4º do art. 14 estabelece ainda que são **inelegíveis** os **inalistáveis** e os **analfabetos**.

Já as **condições especiais** dizem respeito a **idade mínima** para elegibilidade de determinados cargos políticos,

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Princípio da Anterioridade da Lei Eleitoral

O artigo 16 da Constituição Federal estabelece que:

Art. 16 a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

O STF, no julgamento do RE 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 2011, considerou que a Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) não seria aplicável às eleições realizadas no ano de 2010, por força da incidência do art. 16 da Constituição Federal e dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança

legítima, que asseguram a estabilidade nas regras do processo eleitoral. Por seis votos a cinco, os ministros deram provimento ao recurso de Leonídio Correa Bouças, candidato a deputado estadual em Minas Gerais que teve seu registro negado com base nessa lei.

A referida Lei Complementar 135/2010 havia entrado em vigor menos de um ano antes das eleições daquele ano de 2010. Essa decisão do Supremo foi em sentido contrário ao que havia deliberado o Tribunal Superior Eleitoral, que havia orientado todos os TRE's do País a adotar a Ficha Limpa já naquele ano.

Seguindo essa linha, o STF também decidiu que as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior (RE 637.485/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 1º/8/2012).

Posteriormente, o STF mudou de direção e decidiu pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, que pôde ser normalmente aplicada nas eleições de 2012, podendo alcançar atos e fatos ocorridos antes de sua vigência. A decisão foi tomada por maioria, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs 29 e 30) e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.578, rel. Min. Luiz Fux, julg. em 16/2/2012).

Finalmente, no **RE 929.670**, o STF fixou o seguinte Tema, com a Tese aplicada em 1/3/2018:

Tema 860 - Possibilidade de aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder previsto na Lei Complementar 135/2010 às situações anteriores à referida lei em que, por força de decisão transitada em julgado, o prazo de inelegibilidade de 3 anos aplicado com base na redação original do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990 houver sido integralmente cumprido.

Tese de repercussão geral: A condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite

Veja a redação original e a nova, dada pela LC 135/2010 ao inciso XIV, do art. 22, da LC 64/1990, bem como a nova redação do art. 1º, I, "d", da LC 64/1990, dada pela mesma LC 135/1990:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem 3 (três) anos seguintes;

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; (Redação da LC 135/2010)

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

....

XIV - julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; (Redação da LC 135/2010)

A proposta de modulação dos efeitos apresentada pelo Ministro Ricardo Lewandowski não foi acolhida, conforme se depreende do Acórdão:

"Da impossibilidade de modulação dos efeitos do pronunciamento 11. A modulação temporal encerra técnica de decisão ínsita à declaração de inconstitucionalidade, máxime porque sua ratio essendi consiste em preservar situações jurídicas consolidadas durante o período em que a lei ou ato normativo reputados por inconstitucionais produziram efeitos. 12. In casu, a) não houve declaração de inconstitucionalidade ou mesmo interpretação conforme do art. 22, XIV da Lei Complementar nº 64/90. b) Diversamente, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade do aludido preceito, cuja exegese não destoa daquela aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2012, 2014 e 2016. (...) 18. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 929.670/DF: “A condenação por abuso do poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da LC nº 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela LC nº 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite” (**RE 929.670, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, julg. 1/3/2018**)

Resumo



Direitos Políticos – Notas Introdutórias



Soberania Popular (Art. 1º, parágrafo único, CF)

- Todo o poder emana do povo, exercido:
 - **Indiretamente:** por meio de representantes eleitos (democracia representativa).
 - **Diretamente:** nos termos da CF (democracia participativa).



Formas de Exercício da Soberania Popular (Art. 14, CF)

- **Plebiscito (Art. 14, I)**
 - Consulta popular **prévia** a ato legislativo ou administrativo.

- Ex.: Criação dos estados de Carajás e Tapajós (Pará, 2011); plebiscito de 1993 (forma e sistema de governo).
- Convocação exclusiva do **Congresso Nacional** (Art. 49, XV).

- **Referendo (Art. 14, II)**

- Consulta popular **posterior** à aprovação de norma.
- Ex.: Referendo de 2005 (Estatuto do Desarmamento).
- Autorização exclusiva do Congresso Nacional.

- **Iniciativa Popular de Lei (Art. 14, III e Art. 61, §2º)**

- Requisitos: mínimo de 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com 0,3% em cada.
- Exemplos: “10 medidas contra a corrupção”.
- **Âmbito estadual:** previsto no art. 27, §2º.
- **Âmbito municipal:** art. 29, XIII (mínimo de 5% do eleitorado local).

📌 Sufrágio Universal e Voto (Art. 14, caput e §1º)

- 📊 **Diferença Conceitual**

- **Sufrágio:** direito de participar da vida política (eleger, ser eleito).
- **Voto:** instrumento de exercício do sufrágio.
- **Escrutínio:** forma como o voto é realizado (ex: secreto).

- 📌 **Voto – Natureza**

- Direito **público subjetivo, função social e dever cívico.**
- **Obrigatório** para maiores de 18 anos.
- **Facultativo** para:
 - Analfabetos;
 - Maiores de 70 anos;
 - Maiores de 16 e menores de 18 anos.

- 🚫 **Cláusula Pétrea (Art. 60, §4º, II)**

- Garantia do **voto direto, secreto, universal e periódico** é cláusula pétrea.
- **Voto obrigatório** não é cláusula pétrea.

✅ Capacidade Eleitoral Ativa (direito de votar)

- **Requisitos constitucionais (art. 14, §§ 1º e 2º, CF):**

- **Obrigatório:** maiores de 18 anos.
- **Facultativo:**
 - Analfabetos.
 - Maiores de 70 anos.
 - Maiores de 16 e menores de 18 anos.

- **Impedidos de alistar-se:**

- Estrangeiros.
- Conscritos (serviço militar obrigatório).

- **Outras condições:**

- Nacionalidade brasileira.
- Alistamento eleitoral regular (título de eleitor).
- Pleno gozo dos direitos políticos.
- Não estar nas hipóteses do art. 15 (suspensão/perda de direitos políticos).

✅ **Capacidade Eleitoral Passiva (direito de ser votado)**

• **Condições gerais de elegibilidade (art. 14, § 3º, CF):**

1. Nacionalidade brasileira.
2. Pleno exercício dos direitos políticos.
3. Alistamento eleitoral.
4. Domicílio eleitoral na circunscrição.
5. Filiação partidária.
6. Idade mínima (varia conforme o cargo):
 - **35 anos:** Presidente, Vice-Presidente e Senador.
 - **30 anos:** Governador e Vice-Governador.
 - **21 anos:** Deputados, Prefeito, Vice-prefeito, Juiz de Paz.
 - **18 anos:** Vereador.

• **Inelegíveis (art. 14, § 4º, CF):**

- Inalistáveis.
- Analfabetos.

• **Nacionalidade:**

- Apenas brasileiros (exceto portugueses equiparados – art. 12, § 1º, CF).

• **Fidelidade partidária:**

- **Sistema proporcional:** perda do mandato por infidelidade.
- **Sistema majoritário:** não se aplica a perda do mandato por troca de partido.
- Justa causa para mudança de partido: fusão, criação de novo partido, alteração do programa partidário, discriminação pessoal (MS 27.938).

⚖️ **Princípio da Anterioridade da Lei Eleitoral (Art. 16, CF)**

- Leis que alteram o processo eleitoral **só se aplicam após 1 ano da vigência**.
- Garante:
 - Segurança jurídica.
 - Confiança legítima.

⚖️ **Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010) – Aplicação e Jurisprudência**

- **RE 633.703 (2011) – STF:**
 - Ficha Limpa não se aplica à eleição de 2010 (violação do art. 16, CF).
- **RE 637.485 (2012) – STF:**
 - Mudança jurisprudencial do TSE durante o pleito só vale para eleições futuras.
- **ADCs 29 e 30 / ADI 4.578 (2012):**
 - STF julgou **constitucional a Lei da Ficha Limpa**.
 - Pode ser aplicada a **atos anteriores à sua vigência**.

- **RE 929.670 / Tema 860 (2018) – STF:**

- Aplicação do novo prazo de **8 anos de inelegibilidade** mesmo para fatos anteriores à LC 135/2010.
- Fixada a tese de repercussão geral: aplicação da nova redação do art. 1º, I, d da LC 64/90 aos registros de candidatura em trâmite.
- **Não houve modulação dos efeitos.**

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
